

חוזה שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם בחולון בספטמבר 2025

ב י ן

יצחק ארגמן 054209259
 עומרי ארגמן 314772351
 מרחוב החצבים 13 רמת ישי
 עידן זכר ארגמן 200376895
 מקיבוץ הסוללים רח' האלון 25
 (להלן: "המשכיר")

מצד אחד

ל ב י ן

נרי בן איתן תז 037254679
 מרחוב קלויזנר 14 דירה 4 חולון
 (להלן: "השוכר")

מצד שני

הואיל והמשכיר הינו הבעלים של דירת מגורים בת 3 חדרים וגינה פרטית, ברחוב ויצמן 35 חולון (להלן: "המושכר");

והואיל והמשכיר מעוניין להשכיר את המושכר בשכירות שאינה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר, בהתאם להוראות חוזה זה;

והואיל וברצון השוכר לשכור מהמשכיר את המושכר בשכירות שאינה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר, בהתאם להוראות חוזה זה;

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

כללי

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. הצדדים מצהירים כי חוק הגנת הדייר או כל חוק אחר המגן על השוכר או הדייר, הקיים עתה או שיחוקק בעתיד, לא יחול בכל צורה שהיא על השכירות או על המושכר או על יחסי הצדדים בהסכם זה.
- השוכר מצהיר כי לא שילם כל דמי מפתח בגין השכירות או המושכר, ולפיכך לא תחולנה עליו או על המושכר או על יחסי הצדדים לחוזה זה, כל הוראות שהן הנוגעות להגנת הדייר.
3. א. מוסכם בין הצדדים כי כל שינוי בחוזה זה שייעשה על ידי הצדדים בהתייחס לתיאור המושכר, תקופת השכירות, דמי השכירות ואופן תשלומם או בכל עניין אחר, יכול שייעשה ויהיה לו תוקף רק אם יערך בכתב חתום על ידי כל הצדדים לחוזה זה, ועם היערכו ייחשב חוזה זה כאילו נערך מלכתחילה כשהוא כולל את השינוי עליו הסכימו הצדדים.
- ב. הכתוב בחוזה זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל משא ומתן שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו, ובכל הצהרות, מצגים,

השוכר

המשכיר

התחייבויות או הסכמים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו של חוזה זה, וכל אלה בטלים ומבוטלים בזה.

ג. כותרות סעיפי חוזה זה אינן חלק מהחוזה ואין להתחשב בהן בפירושו.

מטרת השכירות

4. השוכר ישתמש במושכר למטרת מגורים בלבד (להלן: "**מטרת השכירות**"). השוכר מתחייב שלא לשנות את מטרת השכירות ולא להשתמש במושכר לכל מטרה אחרת שהיא.

תקופת השכירות

5. א. המשכיר משכיר והשוכר שוכר את המושכר, לתקופה של 12 וחצי חודשים שתתחיל ביום ה- 15/9/2025, ותסתיים ביום 30/09/2026 (להלן: "**תקופת השכירות**").

ב. בכפוף למילוי כל הוראות הסכם זה על ידי השוכר, מוענקת לשוכר אופציה להאריך את תקופת השכירות לתקופה של 12 חודשים נוספים, שתחל עם תום תקופת השכירות ותסתיים ביום ה- 30/09/2027 (להלן: "**תקופת האופציה**"), ובלבד שימסור השוכר למשכיר הודעה בכתב על רצונו במימוש האופציה לפחות 1 חודשים קודם לתום תקופת השכירות. **תקופת האופציה כפופה לתהליכי פינוי בינוי המתוכננים במושכר.** המשכיר מתחייב לעדכן את השוכרים מיד עם היוודע לה אודות התקדמות ההליך אשר יש פה בכדי להשפיע על השכירות, וככל ויידרש פינוי המושכר בשל ההליך לפחות כחודשיים טרם מועד הפינוי הנדרש.

ג. למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקום שנאמר בהסכם זה "תקופת השכירות" הכוונה היא גם לתקופת האופציה, למעט מקום שתקופת האופציה הוצאה ממנו במפורש.

ד. כל הוראות הסכם זה, למעט גובה דמי השכירות ולמעט מתן אופציה נוספת, יחולו גם בתקופת האופציה בשינויים המחויבים.

ה. הפסקת השימוש במושכר ו/או פינוי המושכר על ידי השוכר לפני תום תקופת השכירות, לא תשחרר את השוכר מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות - אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - התחייבות השוכר לשלם למשכיר את דמי השכירות למעט במקרה השימוש בסעיף ו' מטה. השוכר יהיה רשאי להביא במקומו שוכר חלופי, בתנאי שהשוכר החלופי יחתום על הסכם זה ויעמיד לרשות המשכיר את הביטחונות הנזכרים בו, ובתנאי שזהות השוכר החלופי תהיה מקובלת על המשכיר. למען הסר ספק, כל העלויות הכרוכות בהחלפת השוכר יחולו על השוכר.

ו. במידה ואחד הצדדים לחוזה זה יחפוץ לסיים את הסכם השכירות לפני תום תקופת השכירות, יהיה חייב להודיע על כך לצד השני שלושה חודשים מראש.

דמי השכירות

6. א. השוכר מתחייב לשלם למשכיר דמי שכירות בסך של 5000 ₪ לחודש, לתקופה של 12 חודשים החל מה- 01/10/2025 ועד 30/09/26.

ב. בכפוף לנכתב בסעיף א', השוכר מתחייב לשלם סך של 2500 ₪ על חצי החודש הראשון במעמד חתימת החוזה.

ג. השוכר מתחייב בזה לשלם את דמי השכירות מדי חודש בחודשו, ב- 1 לחודש הקלנדרי המתאים (מלבד האמור בסעיף ב')

מיסים, אגרות ותשלומים אחרים

7. א. בנוסף לדמי השכירות מתחייב השוכר לשלם, בתקופת השכירות, את התשלומים הבאים (להלן: "תשלומי השוכר"):

- (1) כל התשלומים המתייחסים לצריכת מים, חשמל וגז במושכר, וכן מסי עירייה (להלן: "המיסים"), בין אם קיימים ובין אם יוטלו בעתיד על המושכר. המיסים ישולמו על ידי השוכר במישרין ועל שמו לרשויות המוסמכות הגובות.
 - (2) סוכם עם השוכר שכל החשבונות לחברת הטלפון, לספק ה-WIFI, לחברת הכבלים או הלוויין, ירשמו על שם השוכר וישולמו על ידו.
 - (3) כל תשלום עבור שירות אחר שיותקן בבית
- ב. במידה שהשוכר לא יסלק איזה מתשלומי השוכר מיד על פי דרישת הרשות המוסמכת או דרישת המשכיר הרי מבלי לפגוע בחובתו זו המשכיר יהיה זכאי לסלק חשבונות אלה על חשבון השוכר, והשוכר יהיה חייב להחזיר למשכיר את מלוא הכספים אשר שולמו על ידו לכיסוי איזה מתשלומי השוכר כאמור, עם דרישתו הראשונה של המשכיר.

8. השוכר מצהיר בזה כי פרט לדמי השכירות והתחייבויותיו לשלם את תשלומי השוכר, כאמור לעיל, לא שילם ואינו משלם למשכיר כל סכום שהוא עבור השכירות והשימוש במושכר, בין בתור דמי מפתח ובין בכל אופן אחר שהוא, וכי לא יהיה זכאי לדמי מפתח עם פינוי המושכר על ידיו.

הכרת המושכר

9. א. השוכר מצהיר בזה כי ביקר את המושכר, בדק אותו ומצאו אותו במצב משופץ כחדש, תקין וראוי ומתאים מכל הבחינות למטרותיו, והוא מוותר על כל טענה ביחס לטיבו, מצבו, לאפשרויות השימוש בו ולהתקשרותו בחוזה זה. השוכר שוכר את המושכר כפי שהוא (AS-IS).
- ב. השוכר מצהיר בזאת כי ראה ובדק את המתקנים במושכר וכי יחזיר את המושכר על מתקניו במצב זהה למצב שבו נמצא בעת קבלת המושכר לידי.
- (1) השוכר מצהיר כי ראה את מצב הגינה הפרטית במצב שהיא מטופחת מאוד, ומתחייב להחזירה באותו מצב.
- ג. מוסכם בזה כי השוכר יסייד ויצבע את המושכר על חשבונו, לצבע "לבן" הקיים בדירה בעת חתימת החוזה, עם עזיבתו את המושכר.

שמירת המושכר

10. א. השוכר מתחייב להשתמש במושכר באופן זהיר וסביר, לשמור על ניקיונו ועל ניקיון סביבתו ולמנוע כל קלקול וכל נזק למושכר.
- ב. השוכר יהיה חייב לתקן באופן מידי כל נזק ו/או קלקול אשר יגרום למושכר, בין שנגרמו באשמת השוכר ובין שנעשו עקב שימוש במושכר. המשכיר יתקן ליקויים עקב בלאי סביר תוך פרק זמן סביר. המשכיר מצהיר כי מערכות האינסטלציה, החשמל במושכר עברו שיפוץ והם חדשים לחלוטין.
- ג. המיזוג בדירה תקין. המזגן בסלון חדש, שני המזגנים האחרים עברו בדיקה ונמצאו תקינים.

ד. השוכר לא יהיה רשאי לאפשר מגורי בעלי חיים בדירה, אלא באישור מאת המשכיר, מראש ובכתב.

איסור שינויים

11. השוכר מתחייב לא לערוך ולא לבצע כל שינויים, תיקונים, שכלולים, הוספות או כל עבודות בניה כלשהן במושכר (וכל אלה יקראו להלן: "עבודות") בלא לקבל את הסכמת המשכיר בכתב ומראש לכך.

בוצעו עבודות שלא בהסכמת המשכיר, אזי מבלי לגרוע מזכותו לראות בכך הפרת חוזה זה, יהיה המשכיר זכאי:

א. לדרוש מהשוכר להרוס את העבודות ולבצע את כל התיקונים במושכר שיתחייבו מההריסה על מנת להביא את המושכר למצבו לפני ביצוע העבודות - כל אלה תוך 14 יום מדרישת המשכיר. במקרה שהשוכר לא יעשה כן, הרשות למשכיר לעשות זאת על חשבונו של השוכר, או -

ב. להשאיר בידו כקניינו את העבודות, והשוכר מסכים שהעבודות יהיו לקניינו הבלעדי של המשכיר מבלי שיגיע לו דבר בגין זאת.

12. השוכר יהיה רשאי לרהט את המושכר, ובלבד שהתקנת רהוט כלשהו לא תפגע במושכר.

השימוש במושכר

13. השוכר ישתמש במושכר ובסביבתו באופן שלא תיגרם כל הפרעה לשכנים, רווחתם והנאתם מדירותיהם, ותוך שמירה וניקיון הבית וסביבתו.

14. השוכר לא ישכיר את המושכר ו/או כל חלק ממנו ולא ירשה את השימוש בו ו/או בכל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, הן בתמורה והן בהעדרה, למעט שימוש המותר בהתאם להסכם זה.

גישת המשכיר למושכר

15. המשכיר זכאי להיכנס למושכר בכל זמן מתקבל על הדעת, לאחר תאום מראש עם השוכר, על מנת לבדוק אם מתקיימים תנאי חוזה זה.

איסור העברת זכויות

16. השוכר מתחייב לא להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה ולא להעביר השכירות במושכר לזולתו, לא לשתף את זולתו בהחזקת המושכר או/ו וגם בהנאה במושכר או בחלק הימנו ולא להעניק לזולתו זכות כלשהי במושכר ללא הסכמת המשכיר מראש ובכתב. על אף האמור לעיל יהא השוכר רשאי להעביר את זכויות השכירות לשוכר אחר במקומו, בכפוף לכך שהמשכיר יאשר את זהות השוכר החלופי, ובכפוף לעמידת השוכר בכל תנאי הסכם זה.

פינוי

17. א. השוכר מתחייב כי יפנה את המושכר וימסרהו למשכיר לא יאוחר מתום תקופת השכירות. השוכר מתחייב כי במועד פינוי המושכר והחזרתו למשכיר, יהיה המושכר פנוי מכל אדם וחפץ. השוכר מתחייב כי בעת החזרת החזקה במושכר למשכיר, יהא המושכר במצב תקין ומסודר כפי שקבלו במעמד החוזה.

ב. לא מילא השוכר אחר התחייבויותיו כאמור בסעיף קטן א' לעיל, אזי מבלי לפגוע בזכותו של המשכיר לממש את זכויותיו בכל דרך שימצא לנכון, ישלם השוכר למשכיר, עבור כל יום של איחור בהשבת המושכר לבעליו במצבו המקורי, וכל עוד לא מילא התחייבויותיו

הנ"ל, סך בשקלים חדשים השווה ל- 250 ₪ (מאתיים וחמישים שקלים חדשים), וזאת כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש (להלן: "**פיצויים מוסכמים**").

מוסכם ומוצהר במפורש בין הצדדים כי סכום הפיצויים המוסכמים, ללא דרישה להוכחת נזק, נקבע לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שיגרמו למשכיר עקב אי פינוי המושכר על ידי השוכר במועד האמור, וביחס סביר לנזק שיכלו הצדדים לצפות מראש בעת עריכת חוזה זה כתוצאה מסתברת של ההפרה.

מועד תשלום הפיצויים המוסכמים יהיה אחת לשבוע החל ממועד תום תקופת השכירות.

ג. מוסכם ומוצהר במפורש על ידי הצדדים כי אין באמור בסעיף קטן ב' לעיל של סעיף זה כדי לשחרר את השוכר מהתחייבויותיו על פי פסקה א' לעיל או כדי להוות איזה ויתור שהוא מצד המשכיר לשוכר או/כדי לגרוע או להפחית מזכויותיהם לקבל כל סעד ותרופה אחרים.

שיפוי המשכיר, ריבית והצמדה

18. א. בכל מקרה שהשוכר לא ימלא איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, אזי המשכיר יהיה זכאי (אך לא חייב), בנוסף ומבלי לפגוע בזכויותיו ובסמכויותיו על פי חוזה זה ועל פי הדין, לשלם, לעשות ולבצע כל מה שהשוכר צריך לעשות, ועל השוכר יהיה להחזיר ולשלם למשכיר מיד לפי דרישתו כל תשלום וכל הוצאה שיוציא המשכיר בקשר לכך.
ב. כל סכום שעל השוכר לשלם למשכיר לפי חוזה זה ואשר השוכר איחר בפרעונו, ישא ריבית חודשית בשיעור של 5% מן המועד שבו היה על השוכר לפרוע את התשלום ועד למועד התשלום בפועל למשכיר.

בטחונות

19. להבטחת מילוי כל התחייבויות השוכר על פי חוזה זה, לרבות תשלום דמי השכירות, פינוי המושכר במועד והחזרת החזקה הבלעדית בו לידי המשכיר במצב טוב ותקין, תשלום דמי נזק וכל תרופה אחרת שתגיע למשכיר מהשוכר לפי כל הסכם או דין, ימסור השוכר למשכיר במעמד חתימת הסכם זה שיק בטחון ע"ס של 15,000 ₪ מחשבון הערב שיפורט להלן. בתום תקופת השכירות יוחזר שיק הבטחון מיד לאחר שהמשכיר יאשר, שהשוכר קיים את כל הוראות ההסכם. החזרת השיק תעשה לא יאוחר מ 20 יום מתם תקופת השכירות.

20.

א. השוכר ימסור למשכיר המחאת בטחון אחת בגובה של 15,000 ₪ מחשבונו של הערב.
ב. מוסכם בזאת כי דיטה קוסיוב תז 051885440 מרחוב אפרים קישון 20, דירה 20 באר יעקב תהיה ערב לחוזה זה מצד השוכר.

חתימת הערבה דיטה קוסיוב תז 051885440

הפרה

21. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לצד המקיים עקב כך, וזאת מבלי לפגוע בזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים, לרבות אכיפה או צו פינוי.

22. השוכר מצהיר בזאת כי כל תנאי מהתנאים המפורטים בסעיפים 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, ו-19 והמועדים הנקובים בהם, מהווה תנאי יסודי בהסכם זה, וכי כל הפרה /או אי קיום של איזה שהוא תנאי או התחייבות הכלולים בסעיפים הנ"ל על ידי השוכר, יהווה עילה להודעה כי השכירות לפי חוזה זה בטלה ומבוטלת, ואזי יהיה השוכר חייב לפנות את

המושכר, תוך 15 ימים מתאריך ההודעה כאמור, וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשכיר על פי חוזה זה.

מוסכם בין הצדדים כי התקופה הנ"ל של 15 ימים נקבעה על ידם כמועד סביר לצורך הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970.

23. מוסכם כי במקרה שהשוכר יפר תנאי שאינו יסודי מהחוזה זה, הרי אם כעבור 10 ימים מיום שנדרש לכך על ידי המשכיר לא חזר בו מההפרה, יהיה המשכיר זכאי לבטל את החוזה והוראות ס' 20 לעיל יחולו בשינויים המחייבים.

רשימת ציוד

24. א. המשכיר ישאיר במושכר לשימוש של השוכר את רשימת הציוד הבאה; ארונות מטבח חדשים, ארון אמבטיה חדש, 3 מזגנים, מקלחון וגינה מטופחת.

ב. השוכר מצהיר בזאת כי ראה ובדק את הציוד במושכר וכי יחזיר את המושכר על הציוד שבו במצב זהה למצב שבו נמצא בעת קבלת המושכר לידיו, למעט בלאי הנובע משימוש סביר ולמעט אם היה במושכר פגם נסתר אשר לא היה ידוע לשוכר.

אחריות כלפי צד ג'

25. השוכר מתחייב לנקוט בכל הצעדים לביטול כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד המשכיר, בגין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לכל אדם ולכל רכוש שהוא, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, למבקרים במושכר ולכל אדם אחר אשר יימצא בתחומי המושכר, הנובע מכל פעולה או מחדל שיתרחשו במושכר עקב רשלנות השוכר או מי מטעמו. השוכר מתחייב לבצע ביטוח לתכולת המושכר ולטובת צד ג' ולהוסיף את המשכיר כמוטב בפוליסה (לעניין צד ג').

שונות

26. שום התנהגות מצד מי מן הצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין, או כויתור או כהסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחיה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.

27. מוצהר ומוסכם כי הוראות הסכם שכירות זה באות כהתנאה על הוראות חוק השכירות והשאילה, תשל"א - 1971, וכי הוראות פרק א' של החוק הנ"ל לא יחולו על השכירות על פי הסכם זה.

28. כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט בפתח להסכם. כל הודעה שתישלח למי מן הצדדים לפי כתובתו, תיחשב כאילו נתקבלה על ידו תוך 72 שעות לאחר מסירתה לבית הדואר במכתב רשום או תוך 24 שעות אם נשלחה בפקס.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

השוכר

המשכיר

השוכר

המשכיר